



APPEL D'OFFRES EN TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES

CONTRAT DE SERVICES

27 mai 2025

Publié par le Sous-secrétariat aux marchés publics
Secrétariat du Conseil du trésor

REMARQUE IMPORTANTE

Les documents pour le présent appel d'offres comprennent notamment deux cahiers distincts qui se complètent, soit le « Cahier des clauses administratives générales » (CCAG) et le « Cahier de consultation des entreprises » (CCDE), ainsi que des annexes.

Le présent document d'appel d'offres vise l'adjudication d'un contrat de services en matière de technologies de l'information.

Il est à noter que le CCAG est un document normatif fixe obligatoire.

Les sections composant chacun des deux cahiers font partie intégrante de l'appel d'offres, comme si elles étaient reproduites intégralement dans un seul et unique document. Il en va de même pour les annexes.

Enfin, nous rappelons qu'il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer qu'il possède une copie de la bonne version de chaque cahier et, le cas échéant, de tous les autres documents ou addendas liés à cet appel d'offres, au moment de l'élaboration de sa soumission.

TABLE DES MATIÈRES

REMARQUE IMPORTANTE	i
TABLE DES MATIÈRES	iii
1. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES	1
1.1. DÉFINITION DES TERMES	1
1.2. EXAMEN DES DOCUMENTS.....	2
1.3. ENGAGEMENT DU PRESTATAIRE DE SERVICES	3
1.4. ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC.....	3
1.5. PREUVE DE CONFORMITÉ DES ENTREPRISES AU PROCESSUS DE FRANCISATION	4
1.6. SOUS-CONTRAT	4
1.7. RÉCEPTION DES SOUMISSIONS.....	5
1.8. RETRAIT D'UNE SOUMISSION	5
1.9. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE DE LA SOUMISSION	5
1.10. CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ.....	5
1.11. CONDITIONS DE CONFORMITÉ.....	6
1.12. SOUMISSION DONT LE PRIX EST ANORMALEMENT BAS.....	6
2. CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU PRESTATAIRE DE SERVICES ADJUDICATAIRE.....	7
2.1. COLLABORATION	7
2.2. VÉRIFICATION.....	7
2.3. CESSIION DE CONTRAT.....	8
2.4. LIEN D'EMPLOI	8
2.5. REMBOURSEMENT DE LA DETTE FISCALE	8
2.6. COMPUTATION DES DÉLAIS.....	8
2.7. ORDRE DE PRIORITÉ DES DOCUMENTS CONTRACTUELS	8
2.8. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS.....	8
2.9. APPLICATION DE LA TPS ET DE LA TVQ	11
2.10. PAIEMENT	11
2.11. RÉSILIATION SANS MOTIF	11

1. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

1.1. DÉFINITION DES TERMES

Accord intergouvernemental

Un accord de libéralisation des marchés publics conclu entre le Québec et un autre gouvernement ou auquel le Québec, en application de la Loi sur le ministère des Relations internationales ([chapitre M-25.1.1](#)), s'est déclaré lié.

Pour plus d'information sur les accords, les prestataires de services peuvent consulter le site Internet du Secrétariat du Conseil du trésor à l'adresse suivante : <https://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/cadre-normatif-de-la-gestion-contractuelle/accords-de-liberalisation>.

Attestation de Revenu Québec

Document délivré par l'Agence du revenu du Québec qui confirme qu'un prestataire de services, à la date y indiquée, a produit les déclarations et les rapports qu'il devait produire en vertu des lois fiscales et n'a pas de compte payable en souffrance à l'endroit du ministre du Revenu, notamment lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues avec lui pour en assurer le paiement et qu'il n'est pas en défaut à cet égard.

Autorisation de contracter

Autorisation délivrée par l'Autorité des marchés publics suivant les dispositions prévues au chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1).

Consortium juridiquement organisé

Regroupement de prestataires de services organisé en société en nom collectif, en société en commandite ou en société par actions.

Consortium non juridiquement organisé

Regroupement de prestataires de services autre qu'un consortium juridiquement organisé.

Critère

Lorsque l'adjudication d'un contrat est précédée d'une évaluation qualitative, un critère est un élément considéré pour évaluer les soumissions. Il précise un aspect sur lequel le ministère ou l'organisme public veut obtenir une évaluation et définit ce qui doit en faire l'objet. Un critère sert à l'évaluation des soumissions par un comité de sélection.

Documents d'appel d'offres

Désigne l'ensemble des documents servant à la présentation de la soumission, de même qu'à l'adjudication et à la conclusion du contrat, lesquels documents se complètent.

Établissement

Un lieu où le prestataire de services exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.

Option

Une option de renouvellement ou une option concernant la prestation de services supplémentaires de même nature que ceux initialement requis, au même prix et destinés à répondre aux besoins décrits à la section « Description des besoins » du cahier de consultation des entreprises.

Personne-ressource stratégique

Membre du personnel identifié par le prestataire de services pour être affecté à l'exécution du contrat visé par le présent appel d'offres dont la fonction est désignée stratégique par le ministère ou l'organisme public et qui ne peut être remplacé sans l'autorisation du ministre ou de l'organisme public.

Prestataire de services

Une personne morale de droit privé, une société en nom collectif, en commandite ou en participation ou une personne physique qui exploite une entreprise individuelle.

Soumission conditionnelle ou restrictive

Soumission dans laquelle le soumissionnaire ajoute, retire ou modifie des conditions, des critères d'évaluation ou des éléments de qualité aux documents d'appel d'offres. Ces modifications peuvent affecter le prix, les dates d'exécution du contrat ou viser toute autre contre-proposition faite par le soumissionnaire. Il s'agit donc d'une soumission présentant une condition différente ou une restriction par rapport aux exigences initiales déterminées par l'organisme public dans ses documents d'appel d'offres.

1.2. EXAMEN DES DOCUMENTS

Le prestataire de services doit s'assurer que tous les documents d'appel d'offres lui sont parvenus. À moins d'avis contraire de sa part avant la date et l'heure limites fixées pour la réception des soumissions, il sera présumé que tous ces documents lui sont parvenus.

Le prestataire de services doit examiner attentivement les documents d'appel d'offres et il est de sa responsabilité de se renseigner sur l'objet et les exigences du contrat visé par le présent appel d'offres.

Par l'envoi de sa soumission, le prestataire de services reconnaît avoir pris connaissance des documents d'appel d'offres et en accepte les clauses, charges et conditions.

Le prestataire de services qui désire obtenir des renseignements complémentaires, qui trouve des ambiguïtés, des oublis, des contradictions ou qui a des doutes sur la signification du contenu des documents d'appel d'offres, doit soumettre ses questions

par écrit au représentant du ministre ou de l'organisme public avant l'heure et la date limites fixées pour la réception des soumissions.

Le ministre ou l'organisme public peut modifier ses documents d'appel d'offres au moyen d'un addenda déposé dans le système électronique d'appel d'offres et transmis aux prestataires de services qui se sont déjà procuré ces documents.

1.3. ENGAGEMENT DU PRESTATAIRE DE SERVICES

Lorsque l'appel d'offres comporte une évaluation de la qualité, le soumissionnaire doit remplir et joindre à sa soumission le formulaire « Engagement du prestataire de services ». Ce faisant, le prestataire de services s'engage, s'il est sélectionné au terme du processus d'évaluation :

- à effectuer les tâches décrites dans les documents d'appel d'offres ainsi que tout autre travail qui pourrait être exigé suivant l'esprit de ces documents;
- à respecter toutes les conditions et spécifications apparaissant auxdits documents;
- à respecter la soumission présentée en réponse à cet appel d'offres;
- à exécuter le projet pour le prix soumis dans l'offre de prix et, le cas échéant, détaillé dans le bordereau de prix.

1.4. ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC

Tout prestataire de services ayant un établissement au Québec doit transmettre au ministre ou à l'organisme public, avec sa soumission, une attestation valide délivrée par l'Agence du Revenu du Québec, nommée « Attestation de Revenu Québec ».

Dans le cas d'un consortium non juridiquement organisé, chacune des entreprises le composant ayant un établissement au Québec doit transmettre au ministre ou à l'organisme public, avec la soumission, une « Attestation de Revenu Québec ».

L'attestation du prestataire ne doit pas avoir été délivrée après la date et l'heure limites fixées pour la réception des soumissions.

Un prestataire de services qui transmet une attestation de Revenu Québec contenant des renseignements faux ou inexacts, qui produit pour lui-même l'attestation d'un tiers ou qui déclare faussement qu'il ne détient pas l'attestation requise, commet une infraction.

De plus, commet une infraction quiconque aide une personne, par un acte ou une omission, à contrevenir aux dispositions du paragraphe précédent ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, l'amène à y contrevenir.

La violation des dispositions des deux paragraphes précédents constitue une infraction pouvant entraîner le paiement d'une amende ainsi qu'une inadmissibilité aux contrats publics.

Un prestataire de services dont l'entreprise est immatriculée au registre des entreprises doit, afin d'obtenir son attestation, utiliser les services électroniques Clic Revenu par l'entremise du service d'authentification du gouvernement du Québec, clic SÉCUR. Ces services sont accessibles sur le site Internet de Revenu Québec à l'adresse suivante : <https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/mesures-particulieres/attestation-de-revenu-quebec/>

Le prestataire de services qui est une entreprise individuelle et qui n'est pas immatriculé au registre des entreprises doit communiquer avec Revenu Québec (téléphone : région de Québec (418) 659-4692, région de Montréal (514) 873-4692, autres régions 1-800-567-4692).

1.5. PREUVE DE CONFORMITÉ DES ENTREPRISES AU PROCESSUS DE FRANCISATION

Afin de respecter une exigence de la Charte de la langue française, si le soumissionnaire remplit chacune des conditions suivantes :

- il exerce ses activités au Québec;
- il a, durant une période de 6 mois, employé 25 personnes ou plus (avant le 1^{er} juin 2025, le seuil est de 50 personnes ou plus).

Alors, ce dernier doit s'inscrire auprès de l'Office québécois de la langue française (l'Office) pour se voir octroyer un contrat public.

De plus, il doit joindre à sa soumission l'un ou l'autre des documents suivants délivrés par l'Office:

- une attestation d'inscription délivrée depuis moins de 3 mois;
- un accusé de réception datant de moins de 12 mois de l'analyse de sa situation linguistique transmise à l'Office;
- une attestation d'application d'un programme de francisation approuvé par l'Office, en vigueur;
- un certificat de francisation;

Le soumissionnaire dont le nom apparaît sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation établie par l'Office ne peut se voir octroyer un contrat public.

Pour tout renseignement complémentaire, communiquez avec l'Office (téléphone : 514-873-6565 ou 1-888-873-6202) ou consultez son site Web à l'adresse suivante : <http://www.oqlf.gouv.qc.ca>.

1.6. SOUS-CONTRAT

Lorsque le contrat implique la participation de sous-contractants, l'exécution du contrat et les obligations qui en découlent demeurent sous la responsabilité du prestataire de services avec lequel le ministre ou l'organisme public a signé le contrat.

Le prestataire de services doit, avant de conclure tout sous-contrat requis pour l'exécution du contrat, s'assurer que chacun de ses sous-contractants n'est pas inscrit

au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ou, s'il y est inscrit, que sa période d'inadmissibilité aux contrats publics est terminée.

De plus, si le montant d'un sous-contrat est égal ou supérieur au seuil déterminé par le gouvernement, le prestataire de services doit s'assurer que le sous-contractant est autorisé à contracter par l'Autorité des marchés publics.

1.7. RÉCEPTION DES SOUMISSIONS

Le prestataire de services doit faire parvenir sa soumission à l'intérieur du délai fixé dans les documents d'appel d'offres.

Toutes les soumissions reçues après ce délai seront retournées aux prestataires de services sans avoir été ouvertes.

1.8. RETRAIT D'UNE SOUMISSION

Le prestataire de services peut retirer sa soumission en personne ou par lettre recommandée en tout temps avant l'heure et la date limites fixées pour la réception des soumissions sans pour cela aliéner son droit d'en présenter une nouvelle dans le délai fixé.

1.9. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE DE LA SOUMISSION

La soumission présentée ainsi que les documents afférents demeurent la propriété matérielle du ministre ou de l'organisme public et ne sont pas remis au prestataire de services, à l'exception d'une soumission reçue en retard ou, si une évaluation de la qualité est effectuée, de l'offre de prix d'une soumission non acceptable. Cette soumission ou cette offre de prix est retournée non décachetée aux prestataires de services concernés.

1.10. CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ

Le défaut d'un prestataire de services de respecter l'une ou l'autre des conditions ci-dessous décrites le rend inadmissible, et sa soumission ne peut être considérée.

- 1° Le prestataire de services doit posséder les qualifications, les autorisations, les permis, les licences, les enregistrements, les certificats, les accréditations et les attestations nécessaires;
- 2° Le prestataire de services doit avoir au Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental applicable, un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau;
- 3° Le prestataire de services doit satisfaire à toute autre condition d'admissibilité prévue dans le « Cahier de consultation des entreprises ».

Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa, lorsque la concurrence est insuffisante, l'organisme public peut rendre admissible, selon le cas, tout fournisseur ou tout prestataire de services qui a un établissement dans un territoire non visé par un accord intergouvernemental applicable, à la condition qu'il en fasse mention dans les documents d'appel d'offres.

1.11. CONDITIONS DE CONFORMITÉ

Toute soumission ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre des conditions ci-dessous décrites sera jugée non conforme et sera automatiquement rejetée.

- 1° le non-respect de la date et de l'heure limites fixées pour la réception des soumissions et, dans le cas d'une soumission transmise sur support papier, le non-respect de l'endroit prévu pour sa réception;
- 2° l'absence du document constatant l'engagement du soumissionnaire ou du document relatif au prix soumis ou, dans le cas d'une soumission transmise sur support papier, l'absence d'une signature requise d'une personne autorisée sur l'un ou l'autre de ces documents ;
- 3° dans le cas d'une soumission transmise par voie électronique, le fait qu'elle ne l'ait pas été par l'intermédiaire du système électronique d'appel d'offres ou le fait qu'elle soit inintelligible, infectée ou autrement illisible une fois son intégrité établie par le système électronique d'appel d'offres.

Par ailleurs, dans le cas d'une soumission transmise par voie électronique dont l'intégrité n'a pas été constatée, le fait de ne pas remédier à cette irrégularité dans les 2 jours ouvrables suivant l'avis de défaut transmis par l'organisme public entraînera le rejet de la soumission ;
- 4° le fait que le prix soumis et la démonstration de la qualité ne soient pas présentés séparément tel qu'exigé, le cas échéant ;
- 5° lorsque l'appel d'offres comprend l'acquisition de biens soumis à des spécifications techniques ou à des essais de conformité, le non-respect des exigences requises à cet égard ;
- 6° le dépôt par un soumissionnaire de plusieurs soumissions pour un même appel d'offres entraîne le rejet automatique de toutes ses soumissions. La transmission d'une même soumission par voie électronique et sur support papier n'est pas réputée être un dépôt de plusieurs soumissions. Une telle transmission entraîne le rejet automatique de la soumission sur support papier ;
- 7° le non-respect de toute autre condition de conformité indiquée dans les documents d'appel d'offres comme entraînant le rejet automatique d'une soumission.

Une soumission est non conforme et peut être rejetée par l'organisme public si elle est conditionnelle ou restrictive (voir Définition des termes).

1.12. SOUMISSION DONT LE PRIX EST ANORMALEMENT BAS

Le prix d'une soumission est anormalement bas si une analyse sérieuse et documentée, effectuée par le ministre ou l'organisme public démontre que le prix soumis ne peut permettre au soumissionnaire de réaliser le contrat selon les conditions des documents d'appel d'offres sans mettre en péril l'exécution du contrat.

Lorsque le ministre ou l'organisme public constate que le prix d'une soumission semble anormalement bas, il demande au soumissionnaire de lui exposer par écrit, dans les cinq jours qui suivent la réception de cette demande, les raisons justifiant ce prix.

Si le soumissionnaire ne transmet pas ses explications dans le délai prévu ou si, malgré les explications fournies, le ministre ou l'organisme public considère toujours que le prix semble anormalement bas, il procède à l'analyse de la soumission.

Lorsqu'il analyse la soumission, le ministre ou l'organisme public tient compte des éléments suivants :

- 1° l'écart entre le prix soumis et la valeur estimée de la dépense par le ministre ou l'organisme public, laquelle est confirmée au moyen d'une vérification adéquate et rigoureuse;
- 2° l'écart entre le prix soumis et celui soumis par les autres soumissionnaires ayant présenté une soumission conforme;
- 3° l'écart entre le prix soumis et le prix que le ministère ou l'organisme public ou un autre organisme public a payé pour un contrat similaire, en tenant compte du contexte économique;
- 4° les représentations du soumissionnaire sur la présence d'éléments particuliers qui influencent le prix soumis.

Le ministre ou l'organisme public expose dans un rapport ses conclusions ainsi que les motifs à leur appui.

Si les conclusions sont à l'effet que le prix soumis est anormalement bas, le ministre ou l'organisme public transmet un exemplaire du rapport au soumissionnaire.

Le soumissionnaire peut, dans un délai de 10 jours suivant la réception de ce rapport, transmettre par écrit ses commentaires au ministre ou à l'organisme public.

Après avoir pris connaissance des commentaires, s'il en est, le ministre ou l'organisme public décide s'il maintient ou non les conclusions de son rapport.

Si le ministre ou l'organisme public maintient les conclusions de son rapport, il rejette la soumission au plus tard avant l'expiration de la période de validité des des soumissions.

2. CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU PRESTATAIRE DE SERVICES ADJUDICATAIRE

2.1. COLLABORATION

Le prestataire de services s'engage à collaborer entièrement avec le ministre ou l'organisme public dans l'exécution du contrat en découlant et à tenir compte de toutes les instructions et recommandations du ministre ou de l'organisme public relatives à la façon de préparer et d'exécuter le travail confié.

2.2. VÉRIFICATION

Les demandes de paiement découlant de l'exécution du contrat visé par le présent appel d'offres pourront faire l'objet d'une vérification par le ministre ou l'organisme public.

2.3. CESSIION DE CONTRAT

Les droits et obligations du prestataire de services contenus au contrat qui découlera du présent appel d'offres ne peuvent, sous peine de nullité, être cédés, en tout ou en partie, sans l'autorisation du ministre ou de l'organisme public.

2.4. LIEN D'EMPLOI

Le prestataire de services est la seule partie patronale à l'égard de l'ensemble du personnel qu'il affecte à l'exécution du contrat visé par l'appel d'offres et il devra en assumer tous les droits, obligations et responsabilités

2.5. REMBOURSEMENT DE LA DETTE FISCALE

L'article 31.1.1 de la Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002) et l'article 53 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (LFPPA) (RLRQ, chapitre P-2.2) s'appliquent lorsque le prestataire de services est redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale ou de la LFPPA. Ainsi, le ministre ou l'organisme public pourra transmettre tout ou partie du montant payable en vertu du contrat visé par le présent appel d'offres au ministre du Revenu, à sa demande, afin que ce montant soit affecté au paiement de cette dette.

2.6. COMPUTATION DES DÉLAIS

Aux fins de la computation des délais fixés au contrat visé par le présent appel d'offres, lorsqu'un délai prévu pour remplir une obligation expire un jour férié, cette obligation pourra être valablement remplie le premier jour ouvrable suivant. Aux fins du présent paragraphe, le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.

2.7. ORDRE DE PRIORITÉ DES DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le contrat visé par le présent appel d'offres est constitué des documents suivants :

- 1) le contrat dûment rempli et signé par les parties, ainsi que les avenants au contrat;
- 2) les documents d'appel d'offres qui comprennent le « Cahier des clauses administratives générales » (CCAG) et le « Cahier de consultation des entreprises » (CCDE), ainsi que les addendas;
- 3) la soumission présentée par le prestataire de services adjudicataire.

En cas de conflit entre les termes de l'un ou l'autre de ces documents, les termes du document qui figure en premier dans la liste prévaudront sur ceux des documents qui le suivent.

2.8. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

DÉFINITION

Aux fins du contrat visé par le présent appel d'offres, on entend par « renseignement personnel » : tout renseignement qui concerne une personne physique et qui permet de l'identifier.

OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES

Le prestataire de services adjudicataire s'engage envers le ministre ou l'organisme public à respecter chacune des dispositions applicables aux renseignements personnels ci-dessous énumérées, que ces renseignements lui soient communiqués dans le cadre de l'exécution du contrat découlant du présent appel d'offres ou soient générés à l'occasion de sa réalisation. Ainsi, le prestataire de services doit :

- 1) informer son personnel des règles prévues à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (Loi sur l'accès) (RLRQ, chapitre A-2.1) et notamment, mais non limitativement, de celles prévues aux articles 53 à 60.1, 62, 64 à 67.2, 83, 89 et 158 à 164 ainsi que des obligations stipulées aux présentes dispositions et diffuser à cet égard toute l'information pertinente;
- 2) rendre accessibles les renseignements personnels, au sein des membres de son personnel, uniquement à ceux qui ont qualité pour les recevoir, lorsqu'ils sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions;
- 3) faire signer aux membres de son personnel, préalablement à l'accès à des renseignements personnels, des engagements au respect de la confidentialité de ces renseignements, selon le formulaire « Engagement de confidentialité » joint en annexe, les transmettre aussitôt au ministre ou à l'organisme public et s'assurer du respect de ces engagements;
- 4) ne communiquer les renseignements personnels, sans le consentement de la personne concernée, à qui que ce soit, sauf dans le cadre d'un sous-contrat et selon les modalités prévues au paragraphe 14 de la présente clause);
- 5) soumettre à l'approbation du ministre ou de l'organisme public le formulaire de consentement à la communication de renseignements personnels de la personne concernée;
- 6) utiliser les renseignements personnels uniquement pour la réalisation du contrat;
- 7) recueillir un renseignement personnel au nom du ministre ou de l'organisme public dans les seuls cas où cela est nécessaire à la réalisation du contrat et informer préalablement toute personne visée par cette cueillette de l'usage auquel ce renseignement est destiné, ainsi que des autres éléments mentionnés à l'article 65 de la Loi sur l'accès;
- 8) prendre toutes les mesures de sécurité propres à assurer la confidentialité des renseignements personnels, notamment celles prévues aux politiques, directives et autres règles de sécurité applicables à l'information gouvernementale et identifiées par le ministre ou l'organisme public, à toutes les étapes de la réalisation du contrat et, le cas échéant, prendre les mesures identifiées dans le présent cahier;
- 9) au moment de la signature du contrat, faire un choix parmi les trois options suivantes soit :
 - ne conserver, à la fin du contrat, aucun document contenant un renseignement personnel, quel que soit le support, en les retournant au ministre ou à l'organisme public dans les 60 jours suivant la fin du contrat et

remettre au ministre ou à l'organisme public une attestation écrite que lui et les membres de son personnel ont retourné tous ces documents;

- procéder, à ses frais, à la destruction des renseignements personnels en se conformant à la fiche d'information sur la destruction des documents contenant des renseignements personnels de la Commission d'accès à l'information du Québec ainsi qu'aux directives que lui remettra le ministre ou l'organisme public, le cas échéant, et transmettre à celui-ci, dans les 60 jours suivant la fin du contrat, l'Attestation de destruction des renseignements personnels, signée par une personne autorisée qu'il aura désignée à cette fin;
 - confier la destruction des renseignements personnels à une entreprise spécialisée dans la récupération de ce type de renseignements, laquelle doit s'engager contractuellement à se conformer à la fiche d'information sur la destruction des documents contenant des renseignements personnels de la Commission d'accès à l'information du Québec ainsi qu'aux directives du ministre ou de l'organisme public le cas échéant. Le prestataire de services devra alors, dans les 60 jours suivant la fin du contrat de récupération, remettre au ministre ou à l'organisme public l'Attestation de destruction des renseignements personnels, signée par le responsable autorisé de cette entreprise;
- 10) informer le ministre ou l'organisme public, dans les plus brefs délais, de toute violation ou tentative de violation par toute personne des obligations prévues à la présente disposition ou de tout événement pouvant risquer de porter atteinte à la sécurité ou à la confidentialité des renseignements personnels;
 - 11) fournir, à la demande du ministre ou de l'organisme public, toute l'information pertinente au sujet de la protection des renseignements personnels et donner accès à toute personne désignée par le ministre ou l'organisme public à la documentation, aux systèmes, aux données et aux lieux physiques relatifs au contrat découlant du présent appel d'offres afin de s'assurer du respect des présentes dispositions;
 - 12) se conformer aux objectifs et aux exigences de sécurité de l'information définis par le ministre ou l'organisme public;
 - 13) obtenir l'autorisation écrite du ministre ou de l'organisme public avant de communiquer ou de transférer quelque donnée que ce soit, même à des fins techniques, hors du Québec;
 - 14) lorsque la réalisation du contrat est confiée, en tout ou en partie, à un sous-contractant et qu'elle comporte la communication de renseignements personnels par le prestataire de services au sous-contractant ou la cueillette de renseignements personnels par le sous-contractant :
 - i) soumettre à l'approbation du ministre ou de l'organisme public la liste des renseignements personnels qui seront communiqués au sous-contractant ou recueillis par lui;
 - ii) conclure un contrat avec le sous-contractant stipulant les mêmes obligations que celles prévues à la présente disposition;

- iii) exiger du sous-contractant qu'il s'engage à ne conserver, à l'expiration du sous-contrat, aucun document contenant un renseignement personnel, quel qu'en soit le support, et à remettre au prestataire de services, dans les 60 jours suivant la fin de ce sous-contrat, un tel document.

Dans l'éventualité où le sous-contractant est en défaut de respecter ses obligations relatives à la protection des renseignements personnels, le ministre ou l'organisme public se réserve le droit de résilier le contrat intervenu avec le prestataire de services. Pour ce faire, le ministre ou l'organisme public doit adresser un avis écrit de résiliation au prestataire de services. La résiliation prendra effet de plein droit à la date de réception de cet avis par le prestataire de services;

- 15) le cas échéant, transmettre de façon sécuritaire tout document contenant des renseignements personnels, dans le respect des directives et politiques gouvernementales, de même que des règlements et lois applicables, notamment la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (RLRQ, chapitre C 1.1).

2.9. APPLICATION DE LA TPS ET DE LA TVQ

Selon les indications du CCDE, les services requis et payés par le ministère ou l'organisme public avec les deniers publics pour son utilisation propre sont assujettis aux taxes de vente applicables (taxe de vente du Québec (TVQ) et taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, taxe de vente harmonisée (TVH)) et, par conséquent, ces taxes doivent être facturées et doivent apparaître séparément dans l'« Offre de prix ».

2.10. PAIEMENT

L'organisme public assujetti à l'application du Règlement sur le paiement d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement (RLRQ, chapitre C-65.1, r.8) ou le ministre règle les demandes de paiement conformément à ce règlement.

Le paiement s'effectuera selon les modalités de paiement établies dans le CCDE. Après vérification, le ministre ou l'organisme public verse les sommes dues au prestataire de services dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la facture accompagnée de tous les documents requis. Les taxes de vente applicables devront apparaître séparément sur les factures.

Le ministre ou l'organisme public se réserve le droit de procéder à toute vérification des demandes de paiement déjà acquittées.

2.11. RÉSILIATION SANS MOTIF

Le ministre ou l'organisme public se réserve également le droit de résilier le contrat visé par le présent appel d'offres sans qu'il soit nécessaire pour lui de motiver la résiliation.

Pour ce faire, le ministre ou l'organisme public doit adresser un avis écrit de résiliation au prestataire de services adjudicataire. La résiliation prendra effet de plein droit à la date de la réception de cet avis par le prestataire de services.

Le prestataire de services aura alors droit aux frais, déboursés et sommes représentant la valeur réelle des services rendus jusqu'à la date de résiliation du contrat, conformément au contrat, sans autre compensation ou indemnité que ce soit et, notamment, sans compensation ni indemnité pour la perte de tout profit escompté.